

Ausreise per Anwalt Afghanan in Berlin wollen Angehörige durch Gerichtsbeschluss auf die Rettungsliste des Auswärtigen Amtes bringen. Ein letzter verzweifelter

Ausreise per Anwalt; Afghanan in Berlin wollen Angehörige durch Gerichtsbeschluss auf die Rettungsliste des Auswärtigen Amtes bringen. Ein letzter verzweifelter Versuch

Berliner Zeitung

01. September 2021

Copyright 2021 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten

Berliner Zeitung

Section: SEITE 3; S. 3

Length: 1851 words

Byline: Julia Haak

Body

Verzweifelte Fluchtversuche aus Afghanistan vor den Taliban stellt man sich vielleicht etwas anders vor. Man hat als erstes Bild ganz sicher keine Berliner Anwaltskanzlei vor Augen. Aber auch das gibt es in diesen Tagen.

In einem kleinen Anwaltsbüro an der Potsdamer Straße in Berlin-Schöneberg sitzen Anfang dieser Woche fünf Personen um einen Tisch. Es sind der Anwalt Jan Meyer-Dulheuer und eine afghanische Familie, ein Paar mit zwei Kindern, zwölf und sieben Jahre alt. Sie kämpfen in Berlin. Es geht ihnen um die Aufmerksamkeit des Auswärtigen Amtes.

Seit fünf Jahren lebt Familie Ahmadi in Berlin. Achmad Ahmadi kam zuerst, seine Frau Amira folgte mit den Kindern ein Jahr später. Die Namen sind fiktiv. Alle Namen der Mandanten und ihrer Verwandten in dieser Geschichte sind der Redaktion bekannt, müssen aber zum Schutz der Betroffenen ungenannt bleiben. Achmad Ahmadi ist nach Berlin geflohen, weil er Drohungen von den Taliban erhalten hatte. In Deutschland bekamen er und seine Familie Asyl und ein Aufenthaltsrecht. Das Leben verlief einigermaßen ruhig, bis in der Heimat die Dinge in diesem Sommer wieder eskalierten.

Es sind die Lebensumstände ihrer Verwandten in Afghanistan, die ihr Leben in Berlin jetzt beeinflussen. Sie wollen ihren Eltern und Geschwistern Tausende Kilometer entfernt eine Ausreise möglich machen. Egal wie. Keiner der Anwesenden an diesem Tisch hat so etwas zuvor gemacht. Aber die Familie ist verzweifelt genug, jetzt alle Möglichkeiten zu probieren. Wir müssen es einfach versuchen, sagt Meyer-Dulheuer. Er ist zurzeit die größte Hoffnung für Familie Ahmadi.

Afghanistan und Berlin sind plötzlich sehr eng zusammengedrückt. Das Auswärtige Amt schreibt seit zwei Wochen jeden Tag neue Namen von Menschen auf, die aus Afghanistan auch nach dem Ende der Luftbrücke noch gerettet werden wollen. Es entstehen Listen und die Listen werden von Tag zu Tag länger, weil sich immer noch weitere Menschen melden, die sich bedroht sehen und das Land verlassen wollen. Ortskräfte, die für deutsche Ministerien gearbeitet haben, wollen mit ihren Familien das Land verlassen, aber auch Repräsentanten des untergegangenen Staates und seiner Zivilgesellschaft, ebenfalls mit ihren Angehörigen.

Ausreise per Anwalt Afghanen in Berlin wollen Angehörige durch Gerichtsbeschluss auf die Rettungsliste des Auswärtigen Amtes bringen. Ein letzter verzweifelter

Liste der Namen beim Auswärtigen Amt

Ursprünglich war beim Bundesinnenministerium noch Mitte des Monats die Rede von 184 Ortskräften plus Familienangehörige. Jetzt sprechen Auswärtiges Amt und Innenministerium von mehr als 40.000 Menschen. Weil aber auch noch Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen berücksichtigt werden sollen, geht man in den Ministerien inzwischen sogar von 70.000 Menschen aus. Diese Zahl hatte Außenminister Heiko Maas jüngst auf seiner Reise durch afghanische Nachbarländer genannt. Es können auch noch mehr werden.

Jan Meyer-Dulheuer hat genau diese Listen im Blick. Er versucht, das Auswärtige Amt dazu zu bringen, die Namen seiner Mandanten draufzusetzen.

Für Jan Meyer-Dulheuer begann das Abenteuer Afghanistan und sein weltpolitisches Engagement am 18. August. Es war der Tag, an dem sich die Regierung auf die deutsche Rettungsmission verständigte. Meyer-Dulheuer hatte davon bis dahin nur in den Nachrichten gehört. Dann bekam er einen Anruf von Achmad Ahmadi.

Jan Meyer-Dulheuer trägt ein bunt gemustertes Hemd und einen verschmitzten jungenhaften Ausdruck im Gesicht. Er sieht nicht so aus, wie man sich jemanden vorstellt, der auf der großen Weltbühne Strippen zieht. Ein bisschen verwundert ist er, wie sich die Dinge in seiner Kanzlei gerade entwickelt haben. Er war noch nie in Afghanistan. Ich kümmere mich normalerweise um Arbeitsrecht, Mietrecht und so was, sagt er.

Der Mann am Telefon, Achmad Ahmadi, erzählte Meyer-Dulheuer von seinem Vater, der in Masar-e Scharif lebe und von den Taliban bedroht werde. Im weiteren Gespräch stellte sich heraus, dass die Lage für dessen Sohn und Bruder von Ahmadi noch weit gefährlicher ist und mittlerweile die ganze Familie mit dem Tod bedroht wird. Es sind sechs Personen, alle erwachsen.

Vor der Machtübernahme durch die Taliban war der Familienvater, der Anwalt nennt ihn S., Polizist in Masar-e Scharif. Am 17. August brachte ihm jemand einen Brief. Eine Kopie davon liegt in Schöneberg auf dem Tisch. Es ist ein weißes Blatt Papier. In persischer Sprache und im Namen eines islamischen Emirats wird gesagt, dass S. für den General der Nordallianz, Atta Mohammad Noor, gearbeitet habe. Man habe ihn bereits aufgefordert, Waffen-Depots zu zeigen, aber keine Antwort bekommen. Damit seien S. und seine Familie jetzt für ihren Tod selbst verantwortlich und hätten kein Recht, sich zu beklagen. Unten auf der Seite befinden sich ein Stempel und eine Unterschrift. Der Stempel erinnert an eine Weltkugel. Achmad Ahmadi trug den Brief gleich am nächsten Tag zum Anwalt. Wenn die Taliban sagen, sie töten die Familie, dann machen sie das auch, sagt Ahmadi. Er hat da keine Zweifel. Erst in der vergangenen Woche seien Männer in Masar-e Scharif für unerlaubten Sex gehängt worden, anderen habe man für Diebstahl die Hand abgeschnitten.

Jan Meyer-Dulheuer hat Achmad Ahmadi mit dem Schreiben zu einem Dolmetscher geschickt und es übersetzen lassen. Er hat auch die Geschichte sämtlicher Personen, die hier eine Rolle spielen, recherchiert und nach dem Stempel geforscht. Er wollte sich nicht einspannen lassen, ohne zu wissen, ob alles stimmt. Solche Ankündigungen kennen wir ja höchstens aus dem Dritten Reich: Wenn Sie das nicht machen, werden Sie exekutiert, sagt er. Meyer-Dulheuer hält alle Schilderungen und Dokumente für plausibel und authentisch. Eigentlich seien solche Recherchen nicht die Aufgabe eines Anwalts, findet er, sondern der Mandanten. Aber er fühlt sich jetzt auch persönlich involviert und will helfen.

Natürlich hatte Meyer-Dulheuer wahrgenommen, wie die Dinge in Afghanistan stehen. Wie fast jeder hat er in den Nachrichten verfolgt, wie die radikal-islamistischen Taliban voran gekommen sind in Afghanistan in den vergangenen Wochen, wie sie Kabul eingenommen haben und wie die westlichen Truppen Hals-über-Kopf das Land verlassen haben. Das Chaos in Kabul hat ihn bestürzt, die zurück gelassenen Helfer der Deutschen und die Hilferufe jener demokratisch orientierten Mittelschicht, die sich in den vergangenen 20 Jahren in dem Land gebildet hat. Meyer-Dulheuer war ein Zuschauer unter den Milliarden Menschen der Weltgemeinschaft, die ebenfalls zusahen, wie sich die Ereignisse in Afghanistan überschlugen. Das hat sich für ihn mittlerweile verändert. Er fühlt sich jetzt als Akteur.

Ausreise per Anwalt Afghanen in Berlin wollen Angehörige durch Gerichtsbeschluss auf die Rettungsliste des Auswärtigen Amtes bringen. Ein letzter verzweifelter

Meyer-Dulheuers Recherchen zufolge war S. für die Sicherheit auf dem Stützpunkt in Maser-e Scharif verantwortlich gewesen. Der General Atta Mohammad Noor war von 2004 bis 2018 Gouverneur der Provinz Balch, in der auch Maser-e Scharif liegt, und hat mit der Bundeswehr bis zu deren Abzug zusammengearbeitet. Bis zur Einnahme im August 2021 kommandierte er Milizen, die gegen die Taliban Widerstand leisteten. Mittlerweile soll Noor nach Usbekistan geflohen sein.

S. hält sich mit seiner Familie noch immer im Land auf. Er ist bereits in kriegsrische Auseinandersetzungen verwickelt worden. S. ist schwimmend durch einen Fluss entkommen. Die Familie ist mittlerweile untergetaucht. Ihr Haus wurde verwüstet. Sie verstecken sich jetzt und gehen nicht mehr auf die Straße.

Die Scans der Dokumente liegen in Schöneberg auf dem Tisch. Achmad Ahmadi hat sie beschafft. Es sind die Pässe der Familie und das Drohschreiben. Erstmal geht es dem Anwalt Meyer-Dulheuer nun darum, Visa für die sechs Familienangehörigen zu bekommen. Meyer-Dulheuer hat beim Auswärtigen Amt angerufen und die Gefährdungslage der Betroffenen anschließend schriftlich geschildert. Zum Beweis der gefährlichen Situation für die Familie in Afghanistan hat Meyer-Dulheuer Fotos eingereicht. Sie zeigen die Männer der Familie gemeinsam mit dem General. Dann hat er Visaanträge gestellt und alle Dokumente an das Amt geschickt. Seitdem hat er nichts mehr gehört. Und das ärgert ihn. Grundsätzliches Verhalten der Behörden in diesem Fall ist Untätigkeit. Nichtstun. Wir haben auf unsere gesamten Anträge, drei E-Mails und Anrufe, nur ein Standardschreiben bekommen, sagt er.

Als nächstes will er sich ans Verwaltungsgericht wenden und versuchen, per einstweiliger Verfügung, weiter zu kommen. Jan Meyer-Dulheuer ist nicht der einzige Anwalt in Berlin, der gerade versucht, auch nach Ende der Luftbrücke noch Schlupflöcher für Menschen aus Afghanistan zu finden. Es sind schon andere Fälle vor Berliner Gerichten gelandet. In der vergangenen Woche verpflichtete das Oberverwaltungsgericht in Berlin das Auswärtige Amt zur Erteilung von Visa für eine afghanische Ortskraft und dessen Familie.

In diesem Fall ging es um ein Ehepaar und drei Kinder, afghanische Staatsangehörige, die sich in Kabul aufhalten. Der Mann war bis September 2017 für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit als Field Officer tätig. Auch sie fühlen sich bedroht und wandten sich Anfang August ans Auswärtige Amt, um ausreisen zu können. Das Amt lehnte ab, weil die Tätigkeit bereits 2017 beendet war.

Kein Anspruch auf Aufnahme

An der Bedrohungslage ändere das allerdings nichts, befand das Gericht. Wegen seiner früheren Zusammenarbeit mit einer internationalen Organisation sei der Mann noch immer in Gefahr. Die Taliban suchten nach ihm. 2016 sei er bereits einmal angeschossen worden. Wegen praktizierter Sippenhaft sei auch seine Kernfamilie in Gefahr. Die Vertreter des Auswärtigen Amtes bestritten das. Ein Anspruch auf Aufnahme bestehe nicht, argumentierten sie. Andernfalls müsste jeglichen bedrohten afghanischen Staatsbürgern ein solcher Anspruch zustehen. Sie beriefen sich bei einer Aufnahmeentscheidung auf außenpolitischen Handlungsspielraum.

Das Gericht sah das anders. Denn anders als das Amt meine, handele es sich nicht um beliebige afghanische Staatsangehörige, sondern um eine Ortskraft und dessen Familie. Und hier haben sich die Kriterien verändert in den vergangenen Wochen. Seit einiger Zeit können ehemalige Ortskräfte und deren Familien auch dann verlangen, aufgenommen zu werden, wenn ihre Tätigkeit zumindest bis 2013 angedauert hat.

Einen solchen Rechtsanspruch haben Meyer-Dulheuers Klienten nicht. Sie sind keine Ortskräfte. Sie können sich nur auf die Aussagen der Politik berufen. Sehr vage formuliert wurde angekündigt, auch Repräsentanten und Repräsentantinnen der afghanischen Gesellschaft in einer Bedrohungslage aus dem Land holen zu wollen. Aber bei einer solchen Standardmail kann es nicht bleiben. Vielleicht wird evakuiert, vielleicht aber auch nicht. Keine Informationen, wann irgendwas entschieden wird, sagt Meyer-Dulheuer. Dass er nur mäßige Aussichten auf eine Evakuierung seiner Mandanten hat, weiß er. Aber zumindest Visa will er erstreiten.

Familie Ahmadi setzt erstmal auf seinen Erfolg. Sie haben noch weitere Verwandte in Afghanistan, die sich bedroht sehen. Eine Frauenärztin ist dabei. Es ist die Schwester von Amira Ahmadi. Sie zeigt ein Foto auf dem

Ausreise per Anwalt Afghanen in Berlin wollen Angehörige durch Gerichtsbeschluss auf die Rettungsliste des Auswärtigen Amtes bringen. Ein letzter verzweifelter

Mobiltelefon. Die Ärztin wird bedroht, weil sie Frauen die Antibaby-Pille gegeben hat. Meyer-Dulheuer überlegt, ob er auch dieses Mandat übernimmt.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: AUSWÄRTIGE ÄMTER & DIPLOMATISCHE DIENSTE (90%); TALIBAN (90%); FAMILIE (78%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (78%); AUSLANDSBEZIEHUNGEN (76%); NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN (71%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (70%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (94%); POTSDAM, DEUTSCHLAND (58%); AFGHANISTAN (90%); DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: September 1, 2021